

Na osnovu člana 163.stav 3 , člana 172 stav 1 tačka 2 al.3, člana 174 I 175 Zakona o Radu ("Službenom listu CG", br. 74/2019, 8/2021, 59/2021, 68/2021, 145/2021, 77/2024, 84/2024 - drugi zakon, 86/2024, 122/2025 (u primeni od 1.7.2026. godine) i 165/2025.) člana 8 statuta ADVANCED ACCOUNTING PIB: 03719073, sjedište: Ulcinj, dana 28.02.2026, donosimo sljedeće:

RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

Zaposleni GETUARD CEKOVIQ , jmb:2603972228013, iz ULCINJA koji je bio raspoređen na radno mjesto DIREKTOR, prestaje radni odnos kod ADVANCED ACCOUNTING PIB: 03719073 zaključno sa danom 28.02.2026 godine zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više dana uzastopno odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Radni odnos zaposlenom prestaje dana **28.02.2026 godine**.

Do dana prestanka radnog odnosa, imenovanom pripadaju sva prava iz radnog odnosa.

Ovo rješenje je konačno.

O b r a z l o ž e n j e

Zaposlenom GETUARD CEKOVIQ , jmb:2603972228013 otkazuje se ugovor o radu na određeno vrijeme od i prestaje radni odnos zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više dana uzastopno odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Zaposleni GETUARD CEKOVIQ , jmb:2603972228013 izostao sa posla i radnih zadataka bez valjanih dokaza i dokumentacije u sledecim datumima odnosno dana 20,21,22,23,24,25,26 februara 2026. godine, kako proizlazi iz obavještenja br.1 od 28.02.2026.godine, time je učinio povrede radne obaveze i njegovo ponašanje je takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, predviđene članom 172 stav 1 tačka 2 al. 3 Zakona o radu (»SI list Crne Gore br.74/19 od 31.12.2019008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021)«, odnosno neopravdano izostajanja sa posla tri ili više radnih dana uzastopno, odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Zaposleni svoje odsustvo nije ničim opravdao niti je obavjestio poslodavca o nastupanju privremene spriječenosti za rad niti je na bilo koji drugi način obavjestio poslodavcu o razlozima svog odsustvovanja sa posla čime je svojom krivicom počinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac stiče zakonski osnov da zaposlenom otkáže ugovor o radu bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti.

Članom 172 stav 1 tačka 2 al. 3 Zakona o radu (»SI.list Crne Gore br.074/19 od 31.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021), je predviđeno da poslodavac može ta otkaze ugovor o radu zaposlenom, bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti, ako zaposleni ima takvo ponašanje da ne može da nastavi rad kod poslodavca zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više radnih dana uzastopno, odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Članom 174 Zakona o radu (»SI.list Cre Gore br.074/19 od 31.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021), predviđeno je da poslodavac odluku o otkazu ugovora o radu u slučajevima iz člana 172 stav 1 tačka 2. al. 3 ovog zakona može da donese nakon što prethodno upozori u pisanoj formi zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu.

Pravna pouka: Protiv ovog rjesenja zaposleni ima pravo da pokrene spor pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova (ili Centrom za alternativno rješavanje spora) i kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

DOSTAVLJENO:
DIREKTOR

IZVRŠNI

1 x Imenovanom

1 x Racunovodstvu

1 x dosije